

הכנסת העשרים וחמש

יוזמים: חברי הכנסת דני דנון

אלמוג כהן

דוד ביטן

שלום דנינו

רון כץ

אופיר כץ

טלי גוטליב

מיכאל מרדכי ביטון

חנוך דב מלביצקי

משה גפני

אברהם בצלאל

דן אילוז

פ/25/4310

הצעת חוק לייצור אמצעי לחימה בתעשיות הביטחוניות בישראל, התשפ"ד-2024

הגדרות 1. בחוק זה –

"אמצעי לחימה" – חימוש למטוסים, טנקים וארטילריה;

"החשב הכללי" – החשב הכללי במשרד האוצר;

"טובין מיובאים" – טובין שאינם טובין מתוצרת הארץ;

"טובין מתוצרת הארץ" – טובין שיוצרו בישראל או באזור, כהגדרתו בחוק להארכת תקפן של תקנות שעת-חירום (יהודה ושומרון – שיפוט בעבירות ועזרה משפטית), התשכ"ז-1967¹, בידי יצרן שהוא אזרח ישראלי או תושב קבע בישראל, או תאגיד רשום בישראל, ובלבד שמחיר המרכיב הישראלי בהם מהווה 50% לפחות מהמחיר הכולל של הטובין; "משרד ממשלתי" – משרד ממשלתי הממשלה או יחידת סמך של משרד כאמור;

"ספק חוץ" – יצרן, ספק, או יבואן של טובין מיובאים או ספק של עבודה שאינה בארץ;

"עוסק ישראלי" – עוסק שהוא אזרח ישראלי, תושב ישראלי או תאגיד הרשום בישראל;

"תאגיד ממשלתי" – כהגדרתו בחוק חובת המכרזים, התשנ"ב-1992²; "השר" – שר הכלכלה והתעשייה.

רכש מתוצרת הארץ 2. על אף האמור בכל דין, משרד ממשלתי ותאגיד ממשלתי לא יתקשרו בחוזה או מעוסק ישראלי לביצוע עסקה לרכישת טובין מסוג אמצעי לחימה, לביצוע עבודה או לרכישת שירותים, ובלבד שיהיו טובין מתוצרת הארץ.

פטור 3. השר, בהמלצת החשב הכללי ובאישור ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, רשאי לפטור גוף מהגופים המנויים בסעיף 2 מהחובה כאמור באותו סעיף, אם שוכנע כי הטובין, העבודה או השירותים אינם ניתנים לרכישה מתוצרת הארץ או מעוסק ישראלי, לפי העניין;

תוקף 4. (א) חוק זה יעמוד בתוקפו עד עשר שנים מיום פרסומו. (ב) השר, באישור הממשלה ובאישור ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, רשאי להאריך, בצו, את תקופת תוקפו של חוק זה בתקופות נוספות שלא יעלו על שישה חודשים.

¹ ס"ח התשכ"ח, עמ' 20.

² ס"ח התשנ"ב, עמ' 114.

דברי הסבר

נוכח מתקפת הטרור הרצחנית שהתרחשה ביום כ"ב בתשרי התשפ"ד (7 באוקטובר 2023) ושיגור הרקטות המסיבי לעורף הישראלי, מדינת ישראל פתחה במלחמת "חרבות ברזל", שנמשכת חודשים, ונכון לחקיקת חוק זה עדיין נמצאת בעיצומה. מדינת ישראל השתמשה בחימוש רב כנגד ארגון הטרור הרצחני חמאס, ונאלצה להסתייע בעזרתן של מדינות אחרות.

תלות זאת במדינות אחרות עומדת בסתירה ליכולותיה של ישראל. התעשיות הביטחוניות של ישראל נחשבות בין החברות המובילות בעולם לייצור אמצעי לחימה מתוחכמים. הטבח המחריד שמחבלי חמאס ביצעו בשמחת תורה, כ"ב בתשרי התשפ"ד (7 באוקטובר 2023), ומלחמת "חרבות ברזל" שפרצה בעקבותיו, המחישו את הצורך של מדינת ישראל לעצמאות ביטחונית מקסימלית ללא תלות בעזרתן של מדינות אחרות בעולם.

עצמאות כזו תאפשר לממשלת ישראל לקבוע את המדיניות הנכונה ביותר עבור אזרחיה, ללא צורך בשקילת שיקולים של דעת קהל עולמית או היכולת לקבל סיוע ממדינות אחרות.

לפיכך מוצע לחייב את משרדי הממשלה לרכוש אמצעי לחימה תוצרת הארץ ולהגביר משמעותית את יכולת הייצור של המדינה. מתוך הבנה שמדובר בתהליך מורכב וארוך טווח, מוצע כי חוק זה יגדיר את יכולתה העצמאית של ישראל להצטייד בתחמושת תוצרת כחול לבן במשך העשור הבא.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ג' באדר א' התשפ"ד (12.02.2024)